Uckermark Kontorbank AG
Am Marktsteg 15, 17291 Prenzlau

Uckerbogen Rotorcharter GmbH
Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau

23.11.2023 | PR-V-03 | Vertragsausfertigung

Sicherungsvereinbarung zu UK-545

1 Sicherungsgeberin und Sicherungsnehmerin

Uckerbogen Rotorcharter GmbH, Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau, ist Sicherungsgeberin. Uckermark Kontorbank AG, Am Marktsteg 15, 17291 Prenzlau, ist Sicherungsnehmerin. Die Parteien handeln durch die am Ende benannten Vertretungsberechtigten.

2 Gesicherte Ansprüche

Gesichert werden der Rückzahlungsanspruch aus UK-545 über ursprünglich 545.000,00 EUR, die darin vereinbarten Zinsen sowie notwendige und nachgewiesene Kosten einer zulässigen Rechtsverfolgung. Andere Kreditverhältnisse, Kontokorrentlinien, Gesellschafterverbindlichkeiten oder Forderungen gegen Dritte sind nicht einbezogen.

Der Sicherungsumfang erhöht sich nicht durch eine bloße Umbuchung oder durch eine Änderung der Kontobezeichnung. Bei Verlängerung der Laufzeit bleibt der Sicherungszweck auf dieselbe Forderung beschränkt.

3 Sicherungsgegenstände und Rechtsübertragung

U-01, Hersteller Werftrotor, Typ WR-44, Werknummer WR-2041, Baujahr 2018; U-02, Hersteller Werftrotor, Typ WR-44, Werknummer WR-2056, Baujahr 2019. Die internen Flottennummern sind keine amtlichen Luftfahrzeugkennzeichen.

Die Gesellschaft überträgt der Bank das Eigentum an den bezeichneten beweglichen Sachen zur Sicherheit. Die Bank nimmt die Übertragung an. Die Gesellschaft bleibt unmittelbare Besitzerin aufgrund dieses Sicherungsvertrags und verwahrt die Gegenstände für die Bank; sie darf sie im gewöhnlichen genehmigten Flugbetrieb nutzen. Die Parteien begründen damit das Besitzmittlungsverhältnis. Ersatzmaschinen und später beschaffte Gegenstände werden ohne gesonderte Einigung nicht automatisch erfasst.

4 Eigentum und bestehende Rechte

Die Sicherungsgeberin erklärt, dass sie die bezeichneten Sachen wirksam erworben hat und ihr keine weiteren Verfügungen oder Belastungen bekannt sind, die den vereinbarten Erwerb verhindern. Sie übergibt Kaufbelege und die vorhandenen Register- beziehungsweise Grundbuchnachweise. Die Bank hat vor Auszahlung die vereinbarte Rangstelle zu prüfen. Ein Bewertungsbericht ersetzt diese Nachweise nicht.

5 Nutzung Versicherung und Veränderungen

Die Gesellschaft erhält die Gegenstände in betriebsüblichem Zustand und hält sie gegen die vereinbarten Sachgefahren versichert. Die regelmäßige Nutzung bleibt erlaubt. Wesentliche Umbaumaßnahmen, Standortwechsel außerhalb des Betriebs und Veräußerungen bedürfen vorheriger Abstimmung. Die Bank darf eine sachgerechte Ersatzbeschaffung nicht ohne berechtigten Grund verhindern. Versicherungsleistungen für einen Schaden werden zunächst für die abgestimmte Wiederherstellung eingesetzt.

6 Sicherungsfall und Abrechnung

Die Bank darf die Sicherheit verwerten, soweit die gesicherte Forderung fällig und nicht erfüllt ist und die gesetzlichen Verwertungsvoraussetzungen vorliegen. Sie kündigt die beabsichtigte Maßnahme mit angemessener Frist an, sofern keine gesetzlich zulässige Eilmaßnahme erforderlich ist. Die Gesellschaft darf eine wirtschaftlich gleichwertige Verwertungsmöglichkeit vorschlagen.

Der Verwertungserlös wird nach notwendigen, einzeln nachgewiesenen Verwertungskosten auf die tatsächlich offene gesicherte Forderung angerechnet. Ein Überschuss wird an die berechtigte Sicherungsgeberin ausgekehrt. Die dingliche Sicherheit ist keine zweite zusätzliche persönliche Forderung über denselben Kapitalbetrag.

7 Freigabe und Rückgewähr

Nach endgültiger Befriedigung aller gesicherten Ansprüche gibt die Bank die Sicherheiten auf Kosten der nach Vertrag kostentragungspflichtigen Partei frei. Nicht mehr benötigte Sicherheiten werden bereits vorher auf Verlangen freigegeben, wenn eine nicht nur vorübergehende Übersicherung besteht. Die Bank berücksichtigt bei der Auswahl berechtigte Interessen der Gesellschaft. Eine Freigabe zur Veräußerung wird mit dem Erwerber und dem Kaufpreisempfänger gesondert abgewickelt.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Skyler von Falkenhag rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Mika Weller für Uckermark Kontorbank AG

gez. Skyler von Falkenhag für Uckerbogen Rotorcharter GmbH